AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD)
RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 4, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023
Aprova o Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas (Art. 52 e Art. 53 da LGPD).

1. CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES (Art. 8º da Resolução CD/ANPD nº 4/2023):
As infrações à LGPD são classificadas segundo a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados em: Leve, Média ou Grave.

Tabela 1 - Critérios de Classificação e Alíquotas de Multa Simples (Art. 52, II da LGPD):

Classificação	Critério de Enquadramento	Alíquota Mínima	Alíquota Máxima	Valor Mínimo (PJ)
Infração Leve	Quando não verificada hipótese média ou grave	0,08% do faturamento	0,15% do faturamento	R$ 3.000,00
Infração Média	Quando afetar significativamente direitos de titulares	0,13% do faturamento	0,50% do faturamento	R$ 6.000,00
Infração Grave	Obstrução à fiscalização, dados sensíveis em larga escala, má-fé	0,45% do faturamento	1,50% do faturamento	

2. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES (Art. 12 e Art. 13 da Resolução CD/ANPD nº 4/2023):
- Agravantes: Reincidência específica (+10% a +40% até 4x); reincidência genérica (+5% a +20%); descumprimento de medida de orientação ou preventiva (+20%); descumprimento de medida corretiva (+30%).
- Atenuantes: Cessação da infração antes da instauração do processo administrativo (-75%); cessação até a decisão de primeira instância (-50% ou -30%); implementação comprovada de boas práticas e governança em privacidade nos termos do Art. 50 da LGPD (-20%).
- Limite máximo legal (Art. 52, II da LGPD): 2% do faturamento no Brasil, limitado a R$ 50.000.000,00 por infração.

RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 2, DE 27 DE JANEIRO DE 2022 - AGENTES DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE
Regulamenta o tratamento diferenciado para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Startups e pessoas jurídicas sem fins lucrativos (Art. 55-J, XVIII da LGPD).

Tabela 2 - Obrigações Simplificadas e Dispensas para Agentes de Pequeno Porte:

Obrigação LGPD	Regra Geral	Agente de Pequeno Porte (Res. CD/ANPD nº 2/2022)
Indicação de Encarregado (DPO - Art. 41)	Obrigatória	Dispensada (deve disponibilizar canal de comunicação)
Registro de Operações (ROPA - Art. 37)	Completo	Modelo simplificado fornecido pela ANPD
Prazos de Atendimento ao Titular (Art. 19)	15 dias	Prazo em dobro (30 dias para declaração completa)
Comunicação de Incidente (Art. 48)	3 dias úteis	Prazo em dobro (6 dias úteis, salvo risco à integridade)

Exceções ao tratamento diferenciado (Art. 3º da Res. 2/2022): Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado os agentes que realizarem tratamento de alto risco em larga escala ou de dados sensíveis/de crianças e adolescentes como atividade principal.

RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 15, DE 24 DE ABRIL DE 2024 - COMUNICAÇÃO DE INCIDENTE DE SEGURANÇA (Art. 48):
- Prazo regulamentar: 3 (três) dias úteis contados do conhecimento pelo controlador de que o incidente afetou dados pessoais (6 dias úteis para agentes de pequeno porte).
- Critério de Risco ou Dano Relevante: Quando o incidente afetar significativamente interesses e direitos fundamentais E envolver pelo menos um: dados sensíveis, dados de crianças/adolescentes/idosos, dados financeiros, dados de autenticação em sistemas, dados protegidos por sigilo legal ou larga escala.

RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 18, DE 16 DE JULHO DE 2024 - REGULAMENTO SOBRE A ATUAÇÃO DO ENCARREGADO (DPO)
Regulamenta o Art. 41 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD) sobre a indicação, definição e atribuições do Encarregado.

1. INDICAÇÃO FORMAL E DIVULGAÇÃO (Art. 3º e Art. 9º da Res. 18/2024):
- O encarregado deve ser indicado por ato formal do controlador (documento escrito, datado e assinado).
- Pode ser pessoa natural (integrante do quadro ou externa) ou pessoa jurídica.
- Divulgação pública no site: Se pessoa natural, nome completo; se pessoa jurídica, razão social e nome completo do responsável; em ambos os casos, canal de comunicação específico e desimpedido.

2. CONFLITO DE INTERESSES E AUTONOMIA (Art. 10 a Art. 12 da Res. 18/2024):
- O encarregado deve ter autonomia técnica e acesso direto à alta administração.
- O encarregado não pode acumular funções que impliquem a tomada de decisões estratégicas sobre as finalidades e os meios do tratamento de dados pessoais em nome do controlador (conflito de interesses).
- A responsabilidade final pela conformidade do tratamento perante a ANPD e os titulares permanece exclusivamente com o Controlador (Art. 42 e Art. 52 da LGPD), não recaindo responsabilidade pessoal administrativa sobre o Encarregado pelo cumprimento do tratamento pelo controlador.